



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2015.0000638034

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0000679-93.2010.8.26.0666, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante ORLANDO INOCENCIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para diminuir a pena a 3 meses de detenção e de ofício julgaram extinta a punibilidade de Orlando Inocêncio da Silva pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, VI (com redação anterior à lei 12.234/10) e 110, § 1º, todos Código Penal, ainda art. 61, Código de Processo Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NUEVO CAMPOS (Presidente sem voto), FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.

São Paulo, 27 de agosto de 2015.

CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO

Apelação nº 0000679-93.2010.8.26.0666
Voto nº 37.600

Trata-se de apelação manifestada por Orando Inocêncio da Silva contra sentença que o condenou a 1 ano e 8 meses de detenção, regime aberto, como incurso em crime de lesões corporais de natureza leve praticado no âmbito doméstico, acusado de nas condições descritas na denúncia ministerial ofender a integridade física de sua filha Milena Beatriz da Silva.

Quer a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a diminuição da pena e a substituição da pena corporal, sem contar com a concordância da Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de fls. 198 / 202.

É o relatório.

No que diz com o mérito incontroversa a materialidade do delito, à vista do exame de corpo de delito de fls. 30, mostrando que Milena foi agredida, sofrendo lesões corporais leves.

Ao contrário do sustentado nas razões recursais, o conjunto probatório é firme e apto a autorizar a manutenção do decreto condenatório. A prova produzida, na essência, confirma a acusação de que o recorrente agrediu Milena fisicamente, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve, fato acontecido em meio a uma discussão que o réu mantinha com sua esposa, mãe da vítima, fls. 5, 8 e 86 / 87.

Nessas condições, diante da firmeza dos relatos da vítima e testemunha confirmando as agressões, resta incontroverso que Orlando ofendeu a integridade corporal de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO

Milena, fato aliás confirmado em juízo pelo próprio acusado, fls. 87, devendo ser responsabilizado por isso.

A conduta ilícita está devidamente enquadrada no art. 129, § 9º, Código Penal, como violência doméstica, “Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”. Em consequência não é possível a absolvição com veemência reclamada por douto defensor.

As penas comportam reparo.

A pena base foi estabelecida acima do mínimo, 2 anos de detenção. Contudo, pese a justificativa apresentada na sentença, fls. 92, relativamente ao comportamento do acusado durante a prática das agressões contra a menor, a fixação da pena no patamar constante não se adequa ao caso. Nessa medida, prestigiando-se o entendimento da d. Magistrada quanto às circunstâncias desfavoráveis ao réu, melhor a aplicação da fração de 1/6, mantendo-se a diminuição pela confissão espontânea, aplicando-se a pena em definitivo de 3 meses de detenção.

Com esse resultado está presente a prescrição da pretensão punitiva, pois decorreu prazo superior a 2 anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal (com redação anterior à lei 12.234/10), considerando-se a data da infração (12/02/2010) e o fato de que o recebimento da denúncia deu-se aos 14/06/2010, fls. 46, e a sentença proferida em audiência aos 03/06/2014, fls. 86/93.

CARLOS BUENO
RELATOR